

SARA ELENA BINTI RAZIF

LWN.

MOHAMED REZAL BIN ABDUL AZIZ

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 25 September 2020 bersamaan 7 Safar 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-099-0118-2019 & Kes Permohonan No. : 10000-041-0058-2020]

[Rayuan Terhadap Perintah Interim & Permohonan Bantahan Di Bawah Seksyen 187 Enakmen Tatacar *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Pegum Syarie Perayu : Tn. Ahmad Badri Bin Hj. Idris daripada
Tetuan Ahmad Nurul & Associates.**

**Pegum Syarie Responden : Pn. Siti Salihah Binti Ismail daripada
Tetuan Nailah Ramli & Partners.**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Pihak Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 16/10/2019. Pihak Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Permohonan No. : 10207-099-0306-2019 yang diberikan pada 7/10/2019 berhubung permohonan interim untuk anak pihak-pihak menjalani sesi terapi dan kaunseling dalam tempoh 6 bulan. Serahan Notis Rayuan kepada Responden telah dibuat pada 16/10/2019.

[2] Bagi rayuan ini, Borang MS 30 diterima oleh Peguam Perayu pada 22/11/2019. Alasan Rayuan telah difailkan oleh Perayu pada 5/12/2019 dan Rekod Rayuan difailkan oleh Perayu pada 10/9/2019. Berikut daripada kes rayuan ini, Pihak Responden memfailkan Bantahan Awal melalui kes Permohonan No. : 10000-041-0058-2020 pada 14/7/2020 kerana rayuan dibuat oleh Pihak Perayu adalah bersalahan dengan peruntukan seksyen 198 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 di mana keputusan yang dirayu adalah perintah interim.

[3] Pada 12/8/2020, Pihak Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah ini. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

[4] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik kes ini telah dibuat melalui Borang MS 19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Enakmen tersebut, di samping itu tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini

oleh Pihak Responden. Walaubagaimanapun, Pihak Responden memohon suatu kos diawardkan atas penarikan balik kes tersebut. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Pihak Perayu dengan kos prosiding diawardkan kepada Pihak Responden.

KEPUTUSAN

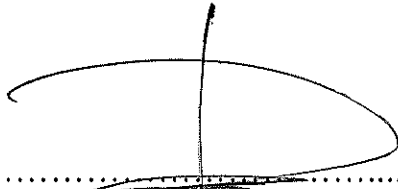
SETELAH Kami meneliti permohonan Pihak Perayu dan Notis Penarikan Balik Kes, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN** -

1. Permohonan Bantahan Awal Responden adalah **DITERIMA**.
2. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik **Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-099-0118-2019** Pemohon berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
3. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.
4. Mahkamah perintahkan Perayu membayar kos prosiding kedua-dua kes tersebut kepada Responden adalah sebanyak **RM 3,000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRY @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor